

N. R.G. 71/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione seconda civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Carlo Maddaloni	Presidente
dr. Giovanna Ferrero	Consigliere
dr. Elena Mara Grazioli	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **71/2024** promossa in grado d'appello

DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliato in VIA QUADRONNO 4 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. CAMPAGNOLO ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.

ROBERTO GIOACCHINO ANNESE (C.F. *C.F._2*), elettivamente domiciliato in VIA QUADRONNO 4 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. CAMPAGNOLO ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,

APPELLANTE

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *C.F._3*), elettivamente domiciliato in Milano, via Festa del Perdono n. 10, presso lo studio dell'avv. FUSCO MAURIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DI NOLA SERGIO (*C.F._4* ;

APPELLATA

avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle successioni
sulle seguenti conclusioni.

Per *Parte_1* **e ROBERTO GIOACCHINO ANNESE:**

“ Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del presente gravame, in via preliminare ritenere ammissibile l'appello essendo fondato su motivi meritevoli di accoglimento, dichiarare la nullità della sentenza e, in ogni caso, in via principale e nel merito in totale riforma dell'impugnata Sentenza n. 8299/23 del Tribunale di Milano, così disporre:

NEL MERITO

In via principale

- **accertare e dichiarare** la costituzione tardiva in giudizio della signora *CP_1* avvenuta solo in data 13.05.2024 con ogni conseguenza di legge, **respingere** tutte le domande formulate dalla signora *Controparte_1* poiché inammissibili e/o comunque infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui nell'atto di appello e come dedotti nel giudizio di primo grado;

- **riconoscere** agli appellanti la qualità di unici eredi testamentari della signora *Per_1* [...] allo scopo di ottenere la restituzione da parte della signora *Controparte_1* dichiarando i signori Annese e *Pt_1* proprietari per sentenza costitutiva, dei seguenti beni: l'intero immobile sito in Milano, alla via Anton Cechov n. 20, identificato al Catastato Fabbricati del Comune di Milano al foglio 211, particella 148, subalterno 38, categoria A/3, classe 4, vani 5,5;

- e **disporre** la restituzione agli attori la somma di € 162.213,51 in quanto importi facenti parte dell'eredità della *de cujus*, oltre interessi legali e rivalutazione;
- **disporre**, inoltre, la restituzione di tutti i beni mobili contenuti nell'immobile di proprietà della *de cujus*, come da effettuando inventario;
- **condannare** la parte convenuta al pagamento in favore degli attori dei frutti civili percepiti e percipiendi sugli immobili, sui mobili e sulle somme facenti parte dell'eredità.

In via subordinata

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui i signori Annese e *Pt_1* dovessero essere considerati alla stregua di legatari della signora *Per_1* **condannare** la signora *CP_1* alla restituzione dei beni oggetto di disposizioni testamentarie, ai sensi e per l'effetto dell'art. 948 c.c.

In via istruttoria:

Si insiste nelle istanze istruttorie come formulate con l'atto di citazione e con le memorie ex art. 183 VI co c.p.c. in primo grado e si chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, come indicate nell'atto di appello, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.

Si chiede inoltre l'ammissione della prova orale per testi ed interpellato sui seguenti capitoli di prova:

per interpellato sui seguenti capitoli di prova:

- 1) Vero che in data 15 aprile 2004, presso il suo Studio sito in Largo Quinto Alpini 15, Milano, riceveva il testamento in forma pubblica della signora *Persona_1* come da documento che si rammostra al teste?
- 2) Vero che al 15 aprile 2004 la signora *Persona_1* – al momento della redazione dell'atto di ultime volontà - era capace di intendere e volere?
- 3) Vero che le disposizioni testamentarie raccolte in forma pubblica il 15 aprile 2014 rispecchiavano le volontà espresse liberamente dalla signora *Persona_1*

- 4) Vero che ha seguito – quale medico di famiglia – la signora *Persona_1* sino all'anno 2010?
- 5) Vero che nell'arco temporale dal gennaio 2004 – dicembre 2008 la signora *Per_1* [...] ra capace di intendere e di volere?
- 6) Vero che nell'arco temporale dal gennaio 2004 – dicembre 2008 la signora *Per_1* [...] era una persona autosufficiente, con carattere energico e volitivo, indipendente nelle scelte riguardanti gli aspetti di gestione personale?
- 7) Vero che dal gennaio 2004 e sino alla fine dell'anno 2008 la signora *Persona_1* risultava esente da patologie totalmente invalidanti della sfera cognitiva?
- 8) Vero che conosceva *Persona_1* sin dal 1966, in quanto vicine di casa sullo stesso pianerottolo?
- 9) Vero che sino dall'anno 1994 la signora *Parte_1* aiutava la signora *Persona_1* nelle faccende domestiche e nella cura del marito malato?
- 10) Vero che anche in seguito al decesso del marito della signora *Persona_1* avvenuto nel corso dell'anno 2003, la signora *Parte_1* continuava a coadiuvare la signora *Persona_1* che la chiamava affettuosamente “Ritin”?
- 11) Vero che la signora *Persona_1* sino alla fine dell'anno 2008 era una persona autonoma, lucida e risoluta, impossibile da influenzare od manovrare nella gestione della propria vita e dei propri interessi?
- 12) Vero che conosceva la signora *Persona_1* già antecedentemente all'anno 2004, in quanto abitava nel suo stesso complesso immobiliare?
- 13) Vero che quantomeno nell'arco temporale gennaio 2004 – dicembre 2008 la signora *Persona_1* era sempre lucida e autoritaria?
- 14) Vero che nel corso degli anni 2012 – 2013 aveva accompagnato più volte la signora *Persona_1* al bar vicino casa ove quest'ultima si fermava per prendere il caffè e per chiacchierare con i clienti del bar?

- 15) Vero che nel corso degli anni 2012 – 2013 nelle occasioni in cui accompagnava la signora *Persona_1* al bar, la stessa pagava sempre ed era molto attenta a contare i soldi?
- 16) Vero che la signora *Persona_1* sino al 2013, aveva con i signori *Parte_1* e Roberto Annese una relazione di cura e sostegno?
- 17) Vero che la signora *Parte_1* aveva lavorato con lei per circa 14 anni, dal 2000 al 2014 in una ditta di import/export di tappeti orientali a Milano?
- 18) Vero che conosceva la signora *Persona_1* detta ^{Pers} che chiamava almeno una volta al giorno in ufficio dal 2000 e sino al 2014 per parlare con la signora *Parte_1*, perché aveva sempre bisogno di quest'ultima?
- 19) Vero che la signora *Parte_1* – a fronte delle telefonate ricevute dalla signora *Persona_1* - era sempre disponibile ed era molto affezionata a quest'ultima?
- 20) Vero che nel corso degli anni 2000 – 2014 la signora *Parte_1* si assentava una volta al mese dall'ufficio per accompagnare la signora *Persona_1* alle visite mediche?
- 21) Vero che la signora *Persona_1* nel corso degli anni 2000 – 2014 aveva riposto il pieno affidamento nei signori *Parte_1* e Roberto Annese?
- 22) Vero che aveva conosciuto la signora *Persona_1* in occasione della visita medica angiologica presso l'Ospedale San Carlo nel corso del mese 14.08.2012?
- 23) Vero che in occasione della visita medica del 14.08.2012 presso l'Ospedale San Carlo la signora *Persona_1* era tranquilla e lucida?
- 24) Vero che in occasione della visita medica del 14.08.2012 presso l'Ospedale San Carlo la signora *Persona_1* aveva affermato “meno male che c'è lei”, riferendosi alla signora *Parte_1* ?
- 25) Vero che conosceva molto bene la signora *Persona_1* in quanto vicina di casa dal 1987?

26) Vero che la signora *Persona_1* nell'arco temporale dal gennaio 2004 e dicembre 2008 era lucida, capace di intendere di volere, comprendeva tutto e riconosceva tutti?

27) Vero che la signora *Parte_1* aiutava molto la signora *Persona_1* soprattutto dagli inizi del 2003 in seguito al decesso del signor *Per_3* coniuge della *Per_1* andando a prendere la spesa, facendo dei lavori in casa, accompagnandola alle visite mediche?

28) Vero che aveva iniziato a lavorare per la signora *Persona_1* nel corso del mese 2013?

29) Vero che la signora *Persona_1* le aveva riferito in più occasioni, nel corso del rapporto lavorativo instaurato dal mese di maggio 2013, di essere affezionata ai signori *Parte_1* e Roberto Annese, che considerava due brave persone?

30) Vero che la signora *Persona_1* chiamava spesso nel corso dell'anno 2013 la signora *Parte_1* per diverse necessità quotidiane?

31) Vero che la signora *Parte_1* – su richiesta della signora *Persona_1* – si occupava della spesa di quest'ultima?

32) Vero che durante il rapporto lavorativo, iniziato nel mese di maggio 2013, la signora *Persona_1* gestiva da sola i propri soldi?

33) Vero che aveva conosciuto la signora *Persona_1* nel corso dell'anno 1993 e aveva mantenuto i contatti sino all'anno 2010?

34) Vero che la signora *Persona_1* dal 1993 e sino al 2010, era una persona lucida, molto reattiva, con carattere forte, ostinato e tenace?

35) Vero che la signora *Persona_1* aveva interrotto i rapporti con la signora [...] *CP_1* per almeno 11 anni dagli inizi degli anni 2000?

Si indicano quali testimoni:

Notaio *Testimone_1* di Milano sui capitoli 1) – 3)

Dott. *Tes_2* di Milano sui capitoli 4) – 7)

Tes_3 di Milano sui capitoli 8) – 11)

Testimone_4 di Milano sui capitoli 12) – 16)

Testimone_5 di Milano sui capitoli 17) – 21)

CP_2 di Milano sui capitoli 22) – 24)

Testimone_6 di Milano sui capitoli 25) – 27)

Tes_7 di Milano sui capitoli 28) – 32)

Testimone_8 sui capitoli 33) – 35)

Si insiste per l'inammissibilità delle istanze istruttorie e dei capitoli di prova formulati dalla parte appellata con la comparsa di costituzione in appello.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali al 15% dell'imponibile.

Per *Controparte_1*

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria:

- disporre, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350-bis c.p.c. e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità o disporre l'integrale rigetto per manifesta infondatezza dell'appello proposto dai signori Gioacchino Roberto Annese e *Parte_1* avverso la sentenza n. 8299/2023 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 25.10.2023 all'esito del giudizio R.G. n. 28884/2021, per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza di primo grado.

In via principale

- dichiarare l'inammissibilità o disporre l'integrale rigetto dell'appello proposto dai signori Gioacchino Roberto Annese e *Parte_1* avverso la sentenza n. 8299/2023 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 25.10.2023 all'esito del giudizio R.G. n. 28884/2021, per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza di primo grado;

- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suddette

domande, disporre l'annullamento del testamento pubblico del 15 aprile 2004 (a ministero del Notaio *Testimone_1* di Milano, rep.69, registrato il 29.03.2021, rep. Archivio 8156, rep. Notaio 63190, racc.12416) e del testamento olografo del 20 gennaio 2008 (pubblicato il 17.03.2021, a cura del Notaio *Persona_4* di Milano, rep. 3289, racc. 2116) ai sensi e per gli effetti dell'art. 624 c.c.

ovvero perché effetto di dolo per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguente provvedimento;

- in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'indegnità dei signori Roberto Gioacchino Annese e *Parte_1* ai sensi e per gli effetti dell'art. 463 numeri 4 e/6 c.c. e conseguentemente escludere gli stessi dalla successione della signora *Persona_1* per le ragioni esposte in narrativa;

In ogni caso,

condannare i signori Roberto Giacchino Annese e *Parte_1* al pagamento di spese anche generali, oltre I.V.A. e C.P.A. , anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

In via istruttoria, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:

1. Vero è che a partire dall'anno 2003 i sigg.ri Gioacchino Roberto Annese e *Pt_1* [...] disponevano di una delega ad operare sul conto corrente bancario n. 5044 presso Banca BPM intestato alla sola *Persona_1* e sulla custodia dei titoli;
2. Vero è che sul c/c n. 5044 presso Banca BPM intestato alla sola *Persona_1* risultava attivato il servizio di Home Banking;
3. Vero è che sul c/c n. 5044 presso Banca BPM intestato alla sola *Persona_1* risultavano prelevamenti e bonifici, anche in Home Banking di ingenti somme di denaro effettuati negli anni dal 2003 al 2012;
4. Vero è che in relazione ai prelevamenti e bonifici di cui al punto 3. che precede, la sig.ra *Persona_1* negava di averli effettuati e di nulla sapere in merito;

5. Vero è che i sigg.ri Gioacchino Roberto Annese e *Parte_1*, negli anni dal 2003 al 2012 si recavano, da soli e/o con la sig.ra *Persona_1* presso la filiale BPM di Milano, Via delle Ande, 5, richiedendo informazioni relative alle condizioni del conto corrente n. 5044 presso Banca BPM intestato alla sola *Persona_1* adducendo lamentele sulle condizioni economiche di detto conto corrente ed effettuando operazioni bancarie (tra cui prelievi, bonifici/giroconti) su detto conto;

6. Vero è che i sigg.ri Gioacchino Roberto Annese e *Parte_1* negli anni dal 2003 al 2012 avevano pieno accesso al conto corrente n. 5044 presso Banca BPM intestato alla sola *Persona_1* e che lo gestivano in totale autonomia;

7. Vero è che nelle occasioni in cui i sigg.ri Gioacchino Roberto Annese e *Parte_1* accompagnavano la sig.ra *Persona_5* presso la filiale BPM di Milano, Via delle Ande, 5 si rivolgevano alla stessa utilizzando continuamente dei vezzeggiativi e al tempo stesso la accarezzavano rivolgendole lusinghe, smancerie e sdolcinatezze varie. Si indica quale teste su tutti i capitoli di prova sopra articolati il sig. *Testimone_9*, nato a Gela (CL) in data 5/2/1977.

Sempre in via istruttoria si chiede all'Ill.mo Giudicante di ordinare all' *[...]* *Controparte_3* l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione clinica della sig.ra *Persona_1* ed in particolare afferente all'intervento effettuato nel gennaio 2007.

Milano, 2 luglio 2024

Avv. Maurizio Fusco Avv. Sergio Di Nola

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, *Parte_1* e Roberto Annese, hanno impugnato la sentenza n. 8299/2023, pubblicata in data 25.10.2023 con la quale il Tribunale di Milano sulle domande proposte nei confronti di *Controparte_1* ha così statuito:

“1. rigetta le domande degli attori;

*2. in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, dichiara la nullità ex art. 1418, comma 1°, c.c. del testamento pubblico del 15 aprile 2004 a ministero del Notaio **Testimone_1** di Milano, rep. 69, registrato il 29 marzo 2021, rep. Archivio 8156, rep. Notaio 63190, racc. 12416 e del testamento olografo del 20 gennaio 2008, pubblicato il 17 marzo 2021, a cura del Notaio **Persona_4** di Milano, rep. 3289, racc. 2116, per il reato di circonvenzione di incapace commesso in occasione della redazione di tali atti;*

3. trasmette gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 331, comma 4°, c.p.p. per il reato di circonvenzione di persona incapace;

*4. condanna **Parte_1** e Roberto Gioacchino Annese alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta **Controparte_1** che liquida in € 7.202,00 per compenso, oltre 15% spese for., iva e cpa;*

*5. condanna **Parte_1** e Roberto Gioacchino Annese al pagamento in favore della convenuta **Controparte_1** della somma equitativamente determinata di € 4.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c.”.*

Gli attori avevano dedotto nell’atto introduttivo di essere eredi di **Persona_1** in forza di due testamenti: il primo, pubblico, datato il 15 aprile 2004, con il quale la *de cuius* aveva istituito un legato in favore degli stessi avente ad oggetto la proprietà immobiliare sita in Milano, Via Antonio Cechov n. 20, il secondo, olografo, datato il 20 gennaio 2008, con il quale la *de cuius* aveva lasciato il denaro liquido e il deposito conto corrente presso la Banca Popolare di Milano (filiale di Via delle Ande) in eredità a **Parte_1**, escludendo la convenuta, nipote della *de cuius*, dalla successione.

Di conseguenza, gli attori, ritenendo che il testamento pubblico del 2004 recasse un’istituzione a titolo di erede ai sensi dell’art. 588, comma 2°, c.c. e che i beni di cui

Persona_1 aveva disposto per testamento esaurissero l'intero asse ereditario, chiedevano al Tribunale di condannare la convenuta alla restituzione dei beni ereditari ai sensi dell'art. 533 c.c., in quanto la stessa, in qualità di erede legittima, ne aveva la disponibilità materiale *sine titulo*.

Controparte_1 si costituiva in giudizio rilevando che, con sentenza n. 2392 del 7 marzo 2017, depositata il 31 maggio 2017, il Tribunale di Milano aveva condannato gli attori alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ai sensi dell'art. 643 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, abusando delle condizioni di deficienza psichica e di solitudine di *Persona_1* approfittando altresì del rapporto di affidamento creatosi tra gli stessi e la persona offesa, l'avevano indotta a compiere atti dispositivi pregiudizievoli; che la sentenza di condanna di primo grado era stata confermata dalla Corte di Appello di Milano il 19 gennaio 2018 e che, avverso la sentenza di appello, gli attori avevano proposto ricorso in Cassazione, dichiarato inammissibile il 4 marzo 2019, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di condanna dei coniugi Annese per circonvenzione di incapace.

La convenuta rilevava altresì che, nel 2014, dopo che era stato avviato il procedimento penale conclusosi con la condanna dei coniugi Annese ai sensi dell'art. 643 c.p., gli attori avevano notificato a *Controparte_1* in qualità di amministratore di sostegno di *Persona_1* (a seguito dell'instaurazione del procedimento penale, la convenuta, infatti, era stata nominata amministratore di sostegno della *de cuius*), atto di citazione al fine di ottenere la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. diretta al trasferimento in loro favore dell'immobile di Via Antonio Checov n. 20, avendone *Persona_1* acquistato il diritto di proprietà in qualità di loro fiduciaria; in subordine, chiedevano la condanna di *Persona_1* alla restituzione della somma di euro 60.000,00, in quanto, contestualmente alla sottoscrizione del patto fiduciario, *Per_1* [...] aveva sottoscritto atto di riconoscimento di debito per detto importo. La

convenuta rilevava, inoltre, che la causa civile veniva transatta su proposta del giudice ex art. 185 bis c.p.c., senza alcun riconoscimento dei diritti, con la rinuncia degli attori all'immobile e la restituzione da parte di *Persona_1* della somma di euro 40.000,00.

Ad avviso della convenuta, dalla disamina dei fatti oggetto del procedimento civile instaurato ex art. 2932 c.c. emergeva che la *de cuius*, nella primavera del 2004, aveva disposto dell'immobile di Via Antonio Cechov n. 20 per due volte nei confronti degli attori: la prima volta, in data 24 marzo 2004, per atto *inter vivos* mediante la sottoscrizione del patto fiduciario, dichiarandosi, in pari tempo, debitrice nei confronti dei coniugi Annese della somma di euro 60.000,00; la seconda volta, in data 15 aprile 2004, per atto *mortis causa*.

La convenuta, tenuto conto sia dei fatti così come accertati nella sentenza penale di condanna, sia del patto fiduciario e della contestuale ricognizione di debito, impugnava entrambi i testamenti posti a fondamento dell'azione di petizione ereditaria.

In primo luogo, eccepiva la nullità del testamento pubblico del 15 aprile 2004 e del testamento olografo del 20 gennaio 2008 ai sensi dell'art. 1418, comma 1°, c.c. per contrarietà a norma imperativa, segnatamente per contrarietà alla norma penale che incrimina il delitto di circonvenzione di incapace, sostenendo che entrambi i testamenti fossero la conseguenza dell'attività di approfittamento da parte dei coniugi Annese dello stato di dipendenza e di suggestionabilità in cui si trovava la *de cuius*.

In secondo luogo, la convenuta eccepiva l'annullabilità dei due testamenti ai sensi dell'art. 624 c.c. in quanto effetto di dolo, non potendo il contenuto di tali testamenti essere considerato il frutto della libera estrinsecazione della volontà della *de cuius*, essendo tale volontà stata coartata nel procedimento di formazione per effetto della circonvenzione.

Domandava, infine, la convenuta di accertare e dichiarare l'indegnità degli attori ai sensi dell'art. 463 nn. 4 e 6 c.c., avendo gli stessi indotto con dolo *Persona_1* a redigere

testamento, nonché avendo fatto scientemente uso di un testamento falso, tale dovendosi ritenere il testamento olografo del 20 gennaio 2008.

Il percorso argomentativo del primo giudice si snoda nei termini che seguono.

Il Tribunale, dopo aver richiamato consolidato orientamento giurisprudenziale, ha accolto la domanda riconvenzionale della convenuta di nullità ex art. 1418, comma 1°, c.c. dei testamenti dedotti dagli attori a fondamento dell'azione di petizione ereditaria, così osservando: “ *la sussistenza del reato di circonvenzione di incapace, compiuto dagli attori in danno di Persona_1 è stata già accertata, con sentenza penale passata in giudicato, almeno dall'ottobre 2011, come si legge a pag. 23 della sentenza di primo grado: “... Si deve dunque ritenere che già nell'ottobre 2011, se non in precedenza, Persona_1 si trovasse in condizioni psicofisiche (determinate dal decadimento cognitivo conseguente alla sua età avanzata) da non consentirle di valutare con la dovuta consapevolezza il significato e la portata delle operazioni bancarie effettuate su indicazione di Roberto Annese e di Parte_1, operazioni che non le erano in alcun modo necessarie e che portavano un diretto quanto significativo vantaggio economico alla coppia...” (doc. n 2 fasc. conv.).*

La derivazione causale dei due testamenti del 2004 e del 2008, per cui è causa, dalla circonvenzione di incapace è provata, in via presuntiva, dai plurimi elementi indiziari di seguito indicati”.

Nello specifico il Tribunale ha accertato la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti che depongono nel senso che il testamento a favore dei signori Parte_1 e Roberto Annese non era frutto di una spontanea e libera determinazione della testatrice, ma piuttosto espressione dell'abuso da parte degli attori dello stato di debolezza in cui versava la de cuius al momento della stesura dell'atto di ultima volontà.

In particolare ha rilevato che “ *Persona_1 era sempre stata coadiuvata dal marito per la gestione del suo patrimonio e che dopo la sua morte, occorsa nel 2003, aveva*

interrotto ogni rapporto con l'unica nipote vicina, Controparte_1 (l'altro nipote Persona_6 viveva in Argentina) e dal 2004 aveva intensificato il rapporto con gli attori, che si occupavano di lei svolgendo tutte le incombenze quotidiane, anche economiche, in tal modo generando un rapporto di totale dipendenza"; che gli atti negoziali posti in essere dalla de cuius nel 2004, ovverossia il rogito, il patto fiduciario e contestuale ricognizione di debito, riguardante l'immobile di Via Cechov 20 "non hanno alcun senso logico se non quello di assicurare comunque agli attori la proprietà dell'immobile di Via Antonio Checov".

Il Tribunale ha poi proseguito, affermando che: "La sussistenza della circonvenzione di incapace è confermata dalle vicende successive al 2004, quale il testamento olografo datato il 6 ottobre 2007, avente quale beneficiaria Parte_1, che non è stato pubblicato ma che è stato prodotto dagli attori con la memoria ex art. 183 VI comma n 3 c.p.c., senza fornire alcuna spiegazione circa il possesso del predetto testamento. La circostanza che sia anch'esso a vantaggio di Parte_1, dimostra come gli attori abbiano ottenuto dalla Per_1 na pluralità di atti, sia inter vivos sia mortis causa, tutti funzionali ad appropriarsi del suo intero patrimonio (immobile e liquidità).

Da ultimo ha rilevato che con il successivo testamento olografo, datato il 20 gennaio 2008, pubblicato il 17.3.2021 "la de cuius ha disposto del denaro liquido e del deposito del conto presso la Banca Popolare di Milano (filiale di Via delle Ande) a favore di Pt_1 [...] – come nel testamento del 2007 – con l'aggiunta della clausola di diseredazione della convenuta, nipote della de cuius, dalla successione".

Ha, quindi, ritenuto che: "Tutti gli atti suindicati sono indice della menomazione del processo volitivo di Persona_1 e dell'approfittamento degli attori e ad essi si aggiungono, quali ulteriori elementi di valutazione, quelli desumibili dalle dichiarazioni rese nel corso del procedimento di amministrazione di sostegno della Per_1 e del

processo penale, che depongono nel senso dell'intervenuta circonvenzione della de cuius al tempo della sottoscrizione degli atti di ultima volontà.”

Da ultimo, il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni rese dai testi nel procedimento penale, nonché le dichiarazioni rese dalla signora **CP_1** e dalla stessa signora **Per_1** el procedimento per la nomina di amministratore di sostegno.

Accolta la domanda riconvenzionale della convenuta di nullità ex art. 1418, comma 1°, c.c. dei testamenti posti dagli attori a fondamento dell'azione di petizione ereditaria, il Tribunale ha rigettato, mancando la qualità di eredi in capo a **Parte_1** e Roberto Gioacchino Annese, le domande di condanna di **Controparte_1** alla restituzione dei beni ereditari e dei frutti ex art. 533 c.c. e trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 331, comma 4°, c.p.p. per il reato di circonvenzione di persona incapace.

Detta sentenza è stata impugnata dai signori **Parte_1** e Roberto Gioacchino Annese, che ne chiedono l'integrale riforma con l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado in forza di **due** motivi.

Si è costituita in giudizio parte appellata, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza.

All'udienza di prima comparizione del 14 maggio 2024, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., ha fissato davanti a sé l'udienza del 1.10.2024 per la rimessione della causa in decisione al collegio della medesima udienza, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica. Ha assegnato altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 1.10.2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.

Esamine le note conclusionali e quelle scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dalle parti, la causa alla predetta udienza è stata posta in decisione.

Rileva, preliminarmente, il Collegio come l'eccezione sollevata da parte appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. quanto all'assenza di specificità dell'impugnazione, non sia fondata.

Dal complesso delle allegazioni contenute nell'atto di appello è infatti possibile enucleare i motivi di doglianza avanzati dagli appellanti.

Rileva poi la Corte come la rimessione della causa in decisione presupponga l'implicito rigetto della eccezione ex art. 348 bis c.p.c., anche questa sollevata nel processo.

Con il **primo** motivo gli appellanti, con una prima censura, lamentano come la sentenza impugnata sia errata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato, in via presuntiva e indiziaria, la circonvenzione di incapace.

Affermano, invece, che la sussistenza del reato di circonvenzione di incapace non trovi riscontro nell'espletata istruttoria penale e negli elementi probatori dedotti dall'odierna difesa nell'ambito del giudizio civile.

Si dolgono che il Tribunale abbia dato rilievo alle dichiarazioni del teste Tes_9 [...] e non abbia, invece, analizzato le molteplici esposizioni di segno contrario e non abbia accolto le istanze istruttorie formulate.

Sempre nell'ambito del primo motivo, gli appellanti assumono che *“non è emersa idonea prova circa un'attività di suggestione, persuasione od induzione della signora Per_1 al compimento degli atti di ultima volontà, tale da portare ad un “certo” accertamento da parte del giudice di primo grado”* (cfr. atto di appello pag. 13).

Aggiungono che : *“ tutte le circostanze inerenti e derivanti dal rogito del 2004 e dal conseguente patto fiduciario non possono rappresentare elementi di valutazione ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione di incapace da parte del giudice*

investito con la domanda di petizione ereditaria, essendo state in precedenza sottoposte al vaglio di un diverso giudicante, come da procedimento RG 78841/14, Tribunale di Milano, concluso nel 2016 con un accordo tombale di transazione e con la relativa rinuncia – da parte della signora CP_1 – alla querela sporta in data 1 marzo 2012 nei confronti dei signori Pt_2 Pt_1 e la rinuncia “a perseguire i reati oggetto della denuncia – querela del 01 marzo 2012 nonché alla costituzione di parte civile nel procedimento penale RGNR 27952/12”.(cfr. atto di appello pag. 17).

Sempre nell’ambito del primo motivo, gli appellanti lamentano che non sia stata provata una condizione di decadimento fisico e cognitivo tale da incidere sulla capacità critica e di giudizio negli anni 2004-2007-2008.

Con il **secondo** motivo, gli appellanti assumono che la sentenza sia nulla per violazione dell’art. 132 c.p.c. e per violazione ed errata interpretazione degli artt. 2727 c.c. e 2729 c.c.

Nello specifico, lamentano che il Tribunale non abbia ammesso le prove, essendosi basato sulla condanna subita dai signori Annese – Pt_1 per il reato di circonvenzione d’incapace per fatti successivi al 2012 e abbia ritenuto sussistenti gli elementi integranti la circonvenzione di incapace anche per gli atti (di ultima volontà) predisposti nell’arco temporale 2004-2008.

Insistono nell’ammissione delle istanze istruttorie formulate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva come l’eccezione di tardività della costituzione dell’appellata, peraltro sollevata dagli appellanti solo in sede di precisazione delle conclusioni, sia infondata tenuto conto che l’appellata non ha proposto appello incidentale.

Ciò detto, ritiene la Corte che i suddetti motivi di appello, in ragione della omogeneità dell'oggetto di indagine, possano essere unitariamente trattati.

Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il Tribunale, con motivazione condivisa da questa Corte e da intendersi richiamata, ha correttamente ravvisato e incidentalmente accertato, nella specie, la sussistenza del reato disciplinato dall'art. 643 c.p., rubricato "*Circonvenzione di incapace*".

Non appare superfluo, prima di procedere all'esame del caso di specie, rammentare che costituisce principio ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui "*il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione*" (cfr. Cass. pen. n. 3209 del 2013; in senso conforme Cass. pen. n. 14863 del 2023).

Sotto questo aspetto, per "*deficienza psichica*" deve intendersi qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva in grado di agevolare la suggestionabilità della vittima e di ridurre così i suoi poteri di difesa contro le altrui insidie.

Nella vicenda in esame, il Tribunale di Milano - con diffusa valutazione degli elementi di prova raccolti non solo nel corso del giudizio penale, che con sentenza passata in giudicato, ha accertato la responsabilità degli appellanti per il reato di cui all'art. 643 c.p., ha accertato *incidenter tantum* l'effettiva sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, ritenendone quindi l'astratta configurabilità anche per i testamenti del 2004 e 2008.

Occorre premettere che ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace, devono concorrere le seguenti condizioni: - minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo (minore, infermo psichico e deficiente psichico) in ordine ai suoi interessi patrimoniali: - induzione a compiere un

atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, che deve consistere in un'apprezzabile attività di pressione morale e persuasione che si ponga, in relazione all'atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto; - abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che si verifica quando l'agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a sé o ad altri un profitto (cfr., ad esempio, Cass. pen. n. 39144 del 2013).

Avuto riguardo al caso di specie, sono ravvisabili, condividendo la valutazione del Tribunale, indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla configurazione del reato di circonvenzione di incapace a carico della de cuius, cosicché appare ragionevole affermare che i testamenti olografi, confezionati dalla de cuius nel 2004 e nel 2008, siano frutto di tale attività di circonvenzione esercitata dagli stessi appellanti nei riguardi della *de cuius*.

Va da subito osservato che non è meritevole di accoglimento la censura degli appellanti secondo cui il Tribunale ha fondato la sua decisione sulla base della sentenza passata in giudicato per il reato ex art. 643 c.p.c.

Il Tribunale, infatti, ha rigettato la domanda degli attori e dichiarato la nullità dei testamenti dopo aver accertato la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti che hanno deposto nel senso che i testamenti a favore dei signori Parte_1 e Roberto Annese non erano frutto di una spontanea e libera determinazione della testatrice, ma piuttosto espressione dell'abuso da parte degli attori dello stato di debolezza in cui versava la de cuius al momento della stesura dell'atto di ultima volontà, giungendo alla condivisibile conclusione che *“la derivazione causale dei due testamenti del 2004 e del 2008, per cui è causa, dalla circonvenzione di incapace è provata, in via presuntiva, dai plurimi elementi indiziari di seguito indicati”*, e ritenendo altresì di trasmettere, ai sensi dell'art. 331, comma 4, c.p.p., gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale

di Milano per l'accertamento del reato di circonvenzione di incapace in relazione alle schede testamentarie per cui è causa.

Ciò detto ritiene la Corte di condividere tale valutazione.

Ed, infatti, sono ravvisabili indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla configurazione del reato di circonvenzione di incapace a carico degli appellanti, cosicché appare ragionevole affermare che i testamenti, confezionati dalla *de cuius* nel 2004 e 2008, siano frutto di tale attività di circonvenzione esercitata dagli stessi appellanti nei riguardi della *de cuius*.

Dall'esame della documentazione in atti, è emerso, innanzitutto, che - sebbene la *de cuius* mostrasse capacità di intendere e di volere nei suoi ultimi anni di vita e all'epoca dei testamenti – la stessa versava in uno stato di debolezza psicologica in grado di far scemare grandemente la propria capacità di autodeterminazione e la lucidità intellettuale nella corretta valutazione delle “*insidie*” create da altri a suo danno.

Nello specifico, come già evidenziato dal Tribunale, il testamento del 2004 risulta preceduto da una serie di atti negoziali, posti in essere poco prima della sottoscrizione del testamento pubblico, relativi sempre al medesimo immobile e segnatamente:

- in data 30 gennaio 2004, *Persona_1* prelevava dal proprio libretto di risparmio n. 400 presso l'Ente Cooperativo Edilizia Residenziale, la somma di euro 55.280,94, corrispondente al prezzo di acquisto dell'immobile di Via Antonio Cechov n. 20;
- in data 4 febbraio 2004, *Persona_1* sottoscriveva il rogito per l'acquisto dell'immobile di Via Antonio Cechov n. 20;
- in data 17 febbraio 2004, Roberto Annese emetteva l'assegno nr. 0068965099-08 relativo al conto corrente n. 1260 presso Bipop Carire per l'importo di euro 55.281,00, con beneficiaria *Persona_1*

- in data 20 febbraio 2004, l'assegno nr. 0068965099-08 di euro 55.281,00, veniva incassato sul conto corrente n. 5044 presso Banca Popolare di Milano, intestato a *Per_1*

[...]

- in data 24 marzo 2004, *Persona_1* sottoscriveva apposito patto fiduciario con il quale dichiarava di aver acquistato l'immobile di Via Antonio Cechov n. 20 *“in qualità di fiduciaria dei Signori Annese Roberto Giacchino e *Parte_1* stessi”* e, con atto separato in pari data, si riconosceva *“debitrice nei confronti del Signor Annese Roberto Gioacchino e della Signora *Parte_1* (...) della somma di Euro 60.000,00 (...), pari detta somma alle spese e al prezzo pagati per l'acquisto”*, precisando altresì che *“la suddetta somma è stata concessa in prestito dai Signori Annese Roberto Gioacchino e *Parte_1* alla Signora *Persona_1* per l'acquisto fiduciario dell'unità immobiliare”*;

- parimenti in data 24 marzo 2004, la *de cuius* delegava Roberto Annese ad operare sul conto corrente n. 5044 presso Banca Popolare di Milano, intestato a *Persona_1*

- in data 15 aprile 2004, *Persona_1* disponeva nuovamente del medesimo immobile di Via Antonio Cechov n. 20 in favore degli attori mediante la sottoscrizione del testamento pubblico.

Orbene si tratta di un'operazione oltre che complessa per una persona come la *de cuius*, inesperta della gestione del proprio patrimonio, anche priva di alcun interesse concreto al riguardo.

E', infatti, poco credibile che un soggetto capace di intendere e di volere che abbia ricevuto una somma per acquistare un immobile per conto di altri soggetti, dopo averlo acquistato con mezzi propri, si dichiari contestualmente e consapevolmente debitrice anche di detta somma, affermando, con atto separato, di averla ricevuta in prestito.

Va, quindi, condivisa la valutazione del Tribunale, che sul punto ha affermato: *“Si tratta, a ben vedere, di un’operazione negoziale complessa che non si addice né alle attitudini, né alle esigenze di Persona_1 – si ripete: anziana, sola e inesperta nella gestione proprio patrimonio – e che non ha alcun senso logico se non quello di assicurare comunque agli attori la proprietà dell’immobile di Via Antonio Checov n. 20.*

In altri termini, la sequenza rogito – patto fiduciario (e contestuale ricognizione di debito) – testamento pubblico non collima con lo stile di vita e le caratteristiche personali di Persona_1 non avendo la stessa, non soltanto gli strumenti e le capacità tecniche necessari per elaborare un disegno negoziale di tale complessità, ma neppure, evidentemente, alcun interesse concreto al riguardo.

A tale stregua, non può che ritenersi che il testamento pubblico del 15 aprile 2004 sia stato redatto da Persona_1 per esservi stata indotta dagli attori, i quali, come dimostra la vicenda del patto fiduciario e della contestuale ricognizione di debito, sin dal 2004, hanno abusato delle sue condizioni di debolezza psicologica, di suggestionabilità e di solitudine al fine di appropriarsi del patrimonio della stessa, commettendo in tal modo la circonvenzione.”.

La disposizione in favore dei coniugi Annese e Pt_1 tanto per atto mortis causa, quanto per atto inter vivos risulta, infatti, priva di alcun senso logico con la conseguenza che deve ritenersi frutto di tale attività di circonvenzione esercitata dagli stessi appellanti nei riguardi della *de cuius* Per_1 e finalizzata ad acquisire in ogni modo il patrimonio dell’anziana signora.

A ciò vanno aggiunte le dichiarazioni rese dalla Per_1 nell’ambito del procedimento penale a carico degli attori, da cui emerge che la Per_1 era convinta di non essere proprietaria della casa di Via Antonio Cechov n. 20, ma che fosse della Pt_1 che le consentiva di abitare “in affitto” senza pagare il canone, nonché le altre dichiarazioni raccolte in sede penale.

Vanno, peraltro, tenuti in considerazione anche i numerosissimi movimenti bancari posti in essere dagli appellanti tra l'anno 2003 e il 2004 sul conto corrente intestato alla sola **Persona_1** che risultano incompatibili con lo stile di vita dell'anziana signora che, da quanto si legge nelle dichiarazioni a suo tempo rese dalla *de cuius*, necessitava per il proprio sostentamento di circa 500,00 euro mensili.

Alla luce di quanto sopra, non è sostenibile ipotizzare che nell'aprile 2004 la signora **Per_1** osse capace di testare, a nulla rilevando, come invece sostenuto dagli appellanti che il testamento del 2004 sia stato ricevuto da un Notaio.

Come già evidenziato dal Tribunale “ *l'atto pubblico copre della propria efficacia probatoria tutte le attestazioni fatte dal notaio relativamente ai comportamenti posti in essere dal testatore, dai testimoni e dal notaio medesimo, rimanendo, invece, al di fuori dall'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico i giudizi espressi dal notaio nella redazione del testamento, tra cui, in particolare, quello sulle condizioni di capacità di intendere e di volere del dichiarante, con la conseguenza che lo stato di capacità, benché ritenuto e dichiarato dal notaio nel testamento pubblico, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza bisogno di proporre querela di falso (v. Cass. civ., sez. II, n.4939 del 18/08/1981). Ne consegue che non vi è alcuna incompatibilità tra la natura pubblica del testamento e lo stato di incapacità del testatore, ben potendo lo stesso essere stata vittima del delitto di cui all'art. 643 c.p..* ”.

La sussistenza della circonvenzione di incapace è poi ravvisabile sia nel testamento del 2007 che in quello del 2008, pubblicato il 17 marzo 2021 con il quale la *de cuius* ha disposto del denaro liquido e del deposito del conto presso la Banca Popolare di Milano (filiale di Via delle Ande) a favore di **Parte_1** – come nel testamento del 2007 – con l'aggiunta della clausola di diseredazione della convenuta, nipote della *de cuius*, dalla successione.

Ebbene, tali indici compongono perfettamente il quadro offerto dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, a mente della quale *“indurre”* vuol dire *“convincere, influire sulla volontà altrui, essendo necessario, ai fini dell'integrazione del reato, uno stimolo, posto in essere dall'agente nei confronti del soggetto passivo, che determini quest'ultimo al compimento dell'atto dannoso, potendo peraltro il convincimento circa la prova dell'induzione per la configurabilità dell'art. 643 c.p. essere fondato su elementi indiretti e indiziari, cioè risultare da elementi precisi e concordanti come la natura degli atti compiuti e il pregiudizio da essi derivante”* (cfr. in tal senso Cass. pen. n. 17415 del 2009; in senso conforme, Cass. pen. n. 14863 del 2023).

Sotto questo profilo, le prove orali rese nell'ambito del giudizio penale conclusosi con sentenza passata in giudicato affermativa della responsabilità degli odierni appellanti, depongono tutte in modo concorde ed univoco in ordine, da un lato, al progressivo decadimento cognitivo della de cuius e, dall'altro lato, alla profonda ingerenza degli appellanti nella gestione degli affari della de cuius una volta rimasta vedova.

Portata significativa assumono in tale senso le dichiarazioni Testimone_9 consulente finanziario presso la Banca Popolare di Milano, il quale dichiarava che aveva visto per la prima volta Persona_1 nel 2012, quando si era recata in banca per la chiusura del conto corrente n. 5044 intestato soltanto alla stessa e per aprirne un altro cointestato insieme agli attori; che, su tale conto corrente n. 5044, Roberto Annese era delegato a operarvi dal 24 marzo 2004 sino all'estinzione, mentre Parte_1 era stata delegata in data 20 ottobre 2008; che in tale occasione la Per_1 non era a conoscenza dei movimenti effettuati sul conto corrente, né aveva la percezione dell'ammontare della liquidità presente sullo stesso; che la Per_1 era agitata e gli attori continuavano ad accarezzarla e a chiamarla con vezzeggiativi (doc. n 5 fasc. conv.).

Ora, benché si tratti di dichiarazioni relative a fatti del 2012, le stesse sono indicative delle modalità con cui gli attori si rapportavano alla Per_1 godendo della sua fiducia ed

approfittando delle condizioni di debolezza psichica della *de cuius* per indurla a compiere una serie di atti dei quali la *Per_1* non aveva consapevolezza, commettendo così il delitto di circonvenzione di persona incapace.

Gli elementi ricavati dalle prove orali depongono, dunque, nel senso di una preoccupante e progressiva deficienza psichica della *Per_1* presumibilmente dovuta all'età avanzata. Alla luce di ciò, appare ragionevole ritenere che un soggetto che versa in tale stato, sebbene non incapace di intendere e di volere, non possa disporre pienamente delle sue volontà se non indotto, come nella specie, dall'intervento artificioso di altri.

Sfornite di consistenza probatoria appaiono le censure svolte dagli appellanti in ordine all'errato accertamento dell'abuso della condizione psicologica della *de cuius*, atteso che a loro dire la *de cuius* in vita era pienamente lucida. A sostegno di tali asserzioni, gli appellanti hanno evidenziato che le normali condizioni della *de cuius* emergevano dalle dichiarazioni rese da *Persona_6*, nipote della *Per_1* in data 2 ottobre 2013 nell'ambito della procedura di amministrazione di sostegno, nonché in data 6 maggio 2016 al difensore degli attori nell'ambito delle attività difensive.

Le suddette censure non hanno significativa portata, giacché, come osservato sopra, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 643 c.p., non occorre uno stato di incapacità di intendere e volere, essendo sufficiente una qualsiasi forma di deficienza psichica, cosicché la circostanza che la *Per_1* fosse a detta degli appellanti, capace di decidere con consapevolezza, non ha anche il significato di escludere il suo stato di fragilità psicologica.

Peraltro, come evidenziato dal Tribunale, le dichiarazioni rilasciate dal nipote, che peraltro, ormai viveva altrove, risultano in contrasto con quelle rilasciate dalla stessa *Persona_1* nell'ambito della procedura per la nomina di sostegno, laddove ha affermato di non sapere l'importo della pensione che arrivava in Banca e di non sapere

quale Banca, di non ricordare il cognome del marito, la data del decesso e nemmeno l'anno, precisando, peraltro *“forse è successo 4 o 5 anni fa”*. Si tratta, come correttamente evidenziato dal Tribunale *“ di una dimenticanza fortemente indicativa della condizione di deficienza psichica, per il fatto che, nel 2013, Parte_3 era deceduto da dieci anni e non già da quattro o cinque anni; conseguentemente la de cuius aveva perso il senso del tempo ed era scollegata dalla realtà, non risultando più nel pieno possesso delle sue capacità”*.

Inoltre le prove orali forniscono indizi gravi, precisi e concordanti anche in ordine alla intromissione nella vita della Per_1 proprio nella fase di maggiore decadimento psicologico, degli appellanti.

Depongono in tale senso sia le dichiarazioni della stessa Nipote, oggi appellata, sia della vicina di casa.

Quanto riportato ha una consistenza probatoria rilevante in ordine all'avvenuto processo di induzione esercitato dagli odierni appellanti sulla *de cuius*, affinché la stessa verbalizzasse le sue ultime volontà confezionando il testamento in oggetto, con attuazione piena di quella cooperazione artificiosa propria della fattispecie penale di cui all'art. 643 c.p., sottraendo la Per_1 dai tempi e modi giusti per poter pensare lucidamente al suo assetto patrimoniale.

Priva di rilevanza è poi la censura sollevata dagli appellanti secondo cui il Tribunale non avrebbe dovuto valorizzare i fatti e gli atti (rogito, patto di fiducia) in quanto il relativo giudizio si è poi concluso con una transazione.

La transazione relativa all'appartamento conclusa tra la CP_1 (amministratore di sostegno) e gli odierni appellanti, infatti, a nulla rileva in quanto non fa venir meno le circostanze di cui all'art. 643 c.p.

Diversamente, infatti, da quanto sostenuto dagli appellanti, il giudizio da loro incardinato e volto ad ottenere una sentenza ex art. 2932 c.c. si è concluso con un accordo transattivo – autorizzato dal Giudice tutelare – senza alcun accertamento nel merito da parte del Giudice dei fatti e delle rispettive domande delle parti.

Quanto alla richiesta degli appellanti di ammissione delle istanze istruttorie, rigettate in primo grado e qui reiterate, se ne rileva l'inammissibilità in quanto aventi per oggetto circostanze documentali, generiche, valutative ed irrilevanti in quanto tendenti a dimostrare la capacità di intendere e di volere della de cuius, mentre nel presente giudizio rileva la sua fragilità, suggestionabilità, influenzabilità, di cui gli odierni appellanti hanno approfittato per farsi istituire erede universale.

Premesso tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.

Quanto alle spese del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza degli odierni appellanti e si liquidano - tenuto conto del valore (indeterminabile- complessità media), dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 e dell'effettiva attività difensiva svolta - in euro 8.470,00, di cui euro 2.518,00 per la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva ed euro 4.287,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a come per legge.

Va, invece, rigettata la domanda dell'appellata di condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in mancanza dei presupposti previsti dalla citata norma.

Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* e Annese Roberto Gioacchino nei confronti di *Controparte_1* avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8299/2023 pubblicata il 25 ottobre 2023, disattesa ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:

- 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese in favore di *Controparte_1* che si liquidano in complessivi euro 8.470,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa in misura di legge;
- 3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo degli appellanti in via principale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.

Così deciso in Milano il 9 ottobre 2024

Il Consigliere est.

Elena Mara Grazioli

Il Presidente

Carlo Maddaloni